Rapport d’analyse de viabilité juridique – Bag Trip

Présentation du projet

Bag Trip est une application mobile d’assistance et de planification de voyage intelligente.
Elle va permettre à chaque utilisateur d’organiser un voyage complet (transport, hébergement, activités, budget, checklist) en quelques minutes grâce à un assistant IA intégré.

Fonctionnalités principales :

- Planification intelligente d’un voyage complet.
- Suggestions d’hébergements via API Airbnb.
- Recommandations d’activités locales via Google Places.
- Synchronisation des événements dans le calendrier Google.
- Gestion du budget et des notifications de rappel.
- Chatbot d’assistance pour répondre aux questions liées au voyage.

Technologies utilisées :

- Front-end mobile : Flutter
- Back-end : Node.js (API REST)
- Automatisation : n8n + intégration OpenAI / Gemini
- Base de données : PostgreSQL
- APIs externes : Google Maps, Google Calendar, Amadeus, Airbnb
- Hébergement : Docker / VPS sécurisé

Cadre juridique applicable

Domaine	Références légales	Impacts pour Bag Trip

Protection des données (RGPD)	Règlement (UE) 2016/679, Loi Informatique et Libertés	Collecte de données utilisateurs, géolocalisation, préférences et calendrier → obligation de consentement et de transparence.
Propriété intellectuelle	Code de la propriété intellectuelle (CPI) – L111-1 et s.	Protection du logo, nom “Bag Trip”, design UX et code source.
Droit des bases de données	Directive 96/9/CE ; Art. L342-3 CPI	Utilisation de données Airbnb et Google via APIs autorisées, interdiction du scraping.
Droit de l’intelligence artificielle	Règlement européen AI Act 2024/1689	L’IA de Bag Trip est à “risque limité” → obligations de transparence sur la nature algorithmique.
Droit de la consommation (B2C)	Code de la consommation ; LCEN	Affichage clair du prix, identité de l’éditeur, mentions légales et CGU.
Sécurité des données	Art. 32 RGPD ; Recommandations ANSSI	Chiffrement TLS, authentification JWT, gestion sécurisée des journaux.
Accessibilité numérique	Loi 2005-102 ; Décret 2019-768 ; RGAA v4	Interface mobile à rendre accessible selon les normes WCAG 2.1 niveau AA.

Risques juridiques identifiés

1. Risque RGPD

Problème : collecte et stockage de données personnelles (profil, localisation, préférences).
Conséquence : amende CNIL jusqu'à 4 % du CA mondial.
Solution :

- Consentement explicite (checkbox, bannière cookies).
- Politique de confidentialité claire.
- Anonymisation des logs et limitation de conservation.
- DPO facultatif à désigner pour suivi interne.

---

2. Risque lié au scraping ou à l'usage des APIs

Problème : réutilisation non autorisée de données issues d'Airbnb ou Google.
Solution :

- Utiliser uniquement les APIs publiques (Airbnb, Amadeus, Google).
- Interdire le scraping automatisé dans les CGU de Bag Trip.
- Se conformer aux conditions d'utilisation des partenaires.

---

3. Risque IA Act

Problème : L'IA peut influencer des décisions (choix de voyages, hébergements).
Solution :

- Mention visible "Planification générée par intelligence artificielle".
- Supervision humaine lors de la réservation.
- Journalisation des interactions IA (auditabilité).

---

4. Risque d'accessibilité et de discrimination

Problème : application non conforme aux standards WCAG → risque de plainte.
Solution :

- Interface contrastée (bleu foncé #0A2342 et blanc #FFFFFF).
- Textes adaptables, support vocal.
- Test RGAA avant mise en production.

---

5. Risque contractuel

Problème : absence de CGU/CGV précises → flou juridique avec les utilisateurs.
Solution :

- Rédaction de CGU/CGV avec clauses de limitation de responsabilité.
- Indiquer les API partenaires utilisées.
- Ajouter un disclaimer : “Bag Trip ne vend pas directement de services tiers”.

Mesures de conformité prévues

Domaine	Action à mettre en place	Statut
RGPD	Création d’une politique de confidentialité et d’un registre de traitement.	En cours
IA Act	Mention explicite de l’IA et documentation des modèles utilisés.	À rédiger
Propriété intellectuelle	Dépôt du logo et du nom Bag Trip à l’INPI.	Planifié
Sécurité	Chiffrement HTTPS + gestion JWT + pare-feu Docker.	En place
Contrats API	Vérification des CGU Airbnb / Amadeus / Google.	En cours
Accessibilité	Tests RGAA v4 et audit UX avant version MVP.	Planifié

Analyse de viabilité juridique

Forces

- L’application peut être rendue **conforme au RGPD avec des mesures simples**.
- L’IA utilisée est **non intrusive** et relève d’un régime à risque limité.
- Modèle technique **API-first**, donc peu d’exposition juridique directe.
- Possibilité de dépôt de marque INPI → protection du nom et du visuel.

Faiblesses

- Forte dépendance aux CGU d’Airbnb, Google et Amadeus.

- Besoin d'un audit d'accessibilité avant diffusion publique.
- Surveillance continue des évolutions de l'AI Act.

Conclusion

> **Bag Trip est juridiquement viable**, à condition d'encadrer les points suivants avant la mise en production :
>
> - Publication d'une politique RGPD claire et accessible.
> - Mention explicite de l'usage de l'IA dans l'application.
> - Audit d'accessibilité numérique.
> - Vérification des licences et CGU de toutes les APIs connectées.

Bag Trip pourra alors être commercialisée ou diffusée dans un cadre légal stable et conforme aux exigences européennes.

Références et sources juridiques

- **Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)**
- **AI Act (Règlement 2024/1689)**
- **Loi Informatique et Libertés (1978 modifiée)**
- **Code de la propriété intellectuelle (L111-1 et s.)**
- **Directive 96/9/CE sur les bases de données**
- **Loi 2005-102, Décret 2019-768, RGAA v4**
- **Code de la consommation / LCEN (2004)**

Sites officiels :

- CNIL.fr
- Legifrance.gouv.fr
- INPI.fr
- ANSSI.gouv.fr
- ArtificialIntelligenceAct.eu